

BelgoBase Algemene Voorwaarden B2B

Versie: 1.2

Datum: 19 september 2026

Document-ID: BB-AV-B2B-NL-1.2

Contractset: belgobase-b2b-commercial-1.2

Aanbieder: NovaVenture Group BV, handelend onder de naam BelgoBase

Ondernemingsnummer/btw-identificatie: BE 1006.303.437

Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Maatschappelijke zetel: Krommestraat 48, 2830 Willebroek, België

Telefoon: +32 488 13 96 64

Contract en privacy: legal@belgobase.be

Support en beveiliging: security@belgobase.be

Deze versie wordt aangeboden voor actieve aanvaarding. Zij vervangt een bestaande overeenkomst niet met terugwerkende kracht; de toepasselijkheid volgt uit de bepalingen over aanvaarding en wijzigingen.

Artikel 1 — Identiteit en communicatie

1.1. NovaVenture Group BV biedt onder de handelsnaam BelgoBase de Dienst aan en wordt hierna **BelgoBase** genoemd.

1.2. Contractuele vragen, prijsafspraken, beëindigingen en privacyverzoeken worden gericht aan legal@belgobase.be. Supportvragen, technische incidenten en beveiligingsmeldingen worden gericht aan security@belgobase.be.

1.3. De Klant gebruikt voor contractuele communicatie het zakelijke adres dat aan zijn klant- of licentiarecord is gekoppeld en meldt een wijziging zonder onredelijke vertraging.

1.4. Een Partij mag redelijke identificatie- of bevoegdheidsgegevens vragen wanneer de herkomst, identiteit of vertegenwoordigingsbevoegdheid van een mededeling objectief twijfelachtig is.

Artikel 2 — Uitsluitend zakelijk toepassingsgebied

2.1. Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor een onderneming, rechtspersoon, overheidsinstantie, vereniging, zelfstandige of andere persoon die voor beroepsdoeleinden handelt, hierna de **Klant**.

2.2. De Dienst is niet bedoeld voor consumenten. Wie geheel of hoofdzakelijk buiten zijn beroepsactiviteit handelt, mag de zakelijke acceptatieflow niet voltooien en neemt vooraf contact op met BelgoBase.

2.3. De natuurlijke persoon die namens de Klant handelt, bevestigt afzonderlijk dat hij:

- a. de juiste juridische Klant identificeert;
- b. professioneel handelt;
- c. bevoegd is de Klant te binden of de vereiste interne toestemming bezit; en
- d. de toepasselijke documenten vóór aanvaarding kon openen, lezen, downloaden en bewaren.

2.4. Een technische bevoegdheidsbevestiging is weerlegbaar bewijs van de verrichte handeling. Zij maakt onbevoegdheid niet onweerlegbaar geldig en verhindert BelgoBase niet om proportionele aanvullende verificatie te vragen.

2.5. De licentie kent geen afzonderlijke contractuele landsgrens. Dit waarborgt geen wereldwijde beschikbaarheid en wijzigt geen toepasselijke regels over privacy, bronrechten, sancties, exportcontrole, embargo's, beveiliging of internationale doorgiften.

2.6. BelgoBase is een informatie- en hulpmiddelendienst. Zij verstrekt geen uitsluitend of beslissend juridisch, fiscaal, boekhoudkundig, krediet-, investerings-, sanctie-, fraude-, solvabiliteits- of complianceadvies en neemt geen

besluit namens de Klant.

Artikel 3 — Definities

In deze voorwaarden betekent:

- **Acceptatierecord:** de beperkte elektronische registratie van de actieve verklaringen van de Aanvaarder, gekoppeld aan de relevante klant-, gebruiker-, licentie-, toestel-, software- en documentgegevens.
- **Aanvaarder:** de natuurlijke persoon die verklaart bevoegd te zijn om de Klant te binden en de toepasselijke Contractdocumenten namens de Klant actief aanvaardt.
- **Bedrijfsinformatie:** ondernemingsgegevens, documenten, selecties, financiële velden, indicatoren en afgeleide resultaten die via de Dienst worden aangeboden.
- **Betaalde Voortzetting:** gebruik waarvoor een bevoegde Aanvaarder vooraf Schriftelijk heeft ingestemd met minstens prijs, startdatum en facturatievoorwaarden.
- **Bronbeperking:** iedere wettelijke, contractuele, technische of privacyrechtelijke beperking die op Broninformatie of de verdere verwerking daarvan rust.
- **Bronhouder:** een overheid, instelling, leverancier of andere partij waaruit gegevens of documenten rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn.
- **Broninformatie:** gegevens of documenten die BelgoBase uit een externe officiële of commerciële bron verkrijgt en overeenkomstig het Bron- en Gebruiksschema in de Dienst beschikbaar stelt.
- **Contractdocumenten:** de individuele bestelling of prijsafspraken, toepasselijke bijzondere bijlagen waaronder het Bron- en Gebruiksschema, deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden.
- **Dienst:** de daadwerkelijk beschikbare BelgoBase-software, databankfuncties, licentie- en accountfuncties, updates, documentatie en ondersteuning.
- **Export:** een bestand of resultaat dat de Gebruiker via een zichtbare, toegestane exportfunctie laat aanmaken.
- **Exporteerbare Klantdata:** uitsluitend voor zover hoofdstuk VI van Verordening (EU) 2023/2854 op de Dienst van toepassing is, de wettelijk exporteerbare input-, output- en metagegevens die door of mede door het gebruik van de Klant zijn gegenereerd. Rechten van BelgoBase, Bronhouders en derden blijven behouden, zonder dat een uitzondering mag worden gebruikt om een dwingend overstaprecht te verhinderen.
- **Gebruiker:** de bij de Licentie geregistreerde natuurlijke persoon die de Dienst feitelijk gebruikt. De Aanvaarder en de Gebruiker kunnen dezelfde persoon zijn, maar blijven afzonderlijke rollen.
- **Gebruiksvoorwaarden:** het afzonderlijk actief te aanvaarden document dat toegestaan en verboden productgebruik regelt.
- **Gratis Gebruiksfase:** gebruik waarvoor geen vergoeding werd overeengekomen.
- **Informatiepakket:** de Contractdocumenten, de toepasselijke privacy- en cookie-informatie en het versie- en ontvangstbewijs. De privacy- en cookie-informatie maakt geen contractuele toestemming of rangordebepaling uit.
- **Klant:** de onderneming die de Dienst afneemt en contractspartij van NovaVenture Group BV is.
- **Klantdata:** gegevens die de Klant voor contract-, licentie-, support- of productgebruik aan BelgoBase verstrekt; dit begrip verleent de Klant geen eigendom van Broninformatie of BelgoBase-technologie.
- **Licentie:** het beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrecht binnen deze overeenkomst.
- **Normaal Gebruik:** interactief gebruik via de zichtbare functies, binnen de contractuele en technische grenzen, zonder omzeiling of ongeoorloofde automatisering.
- **Partij of Partijen:** BelgoBase of de Klant afzonderlijk, respectievelijk gezamenlijk.
- **Schriftelijk:** een duurzaam bewaarbare e-mail, een ondertekend document of een uitdrukkelijke elektronische verklaring in een daarvoor aangeboden omgeving.
- **Toestel:** de ene ondersteunde computer of eindgebruikersinstallatie die aan de licentie is geregistreerd.

Artikel 4 — Contractstukken en rangorde

4.1. De Contractdocumenten bestaan, in aflopende rangorde, uit:

1. een uitdrukkelijk door beide Partijen aanvaarde individuele overeenkomst of afwijking;
2. een afzonderlijk aanvaard prijsvoorstel, uitsluitend voor de daarin geregelde commerciële onderwerpen;

3. een toepasselijke en afzonderlijk geactiveerde bijzondere bijlage, voor het daarin geregelde onderwerp;
4. deze Algemene Voorwaarden;
5. de Gebruiksvoorwaarden;
6. product-, support- en beveiligingsinstructies die geen materiële contractwijziging vormen.

4.2. De Privacyverklaring en Cookieverklaring behoren tot het Informatiepakket maar niet tot de Contractdocumenten of hun rangorde. Zij verstrekken informatie, vormen geen algemene toestemming of betaalverbintenis en breiden de doeleinden van verwerking niet stilzwijgend uit.

4.3. Een verwerkersovereenkomst geldt alleen voor een concreet omschreven verwerking waarin de feitelijke rollen dat vereisen. Zij wijzigt de overige contractrelatie uitsluitend voor die verwerking.

4.4. Dwingende wettelijke overstep-, dataportabiliteits-, verwijderings- of informatieverplichtingen blijven gelden wanneer de Dienst binnen hun toepassingsgebied valt.

4.5. Algemene of aankoopvoorwaarden van de Klant wijzigen deze overeenkomst alleen wanneer BelgoBase ze uitdrukkelijk en specifiek Schriftelijk aanvaardt. Een bestelnummer, toegang, factuurverwerking of ondersteuning is op zichzelf geen specifieke aanvaarding.

4.6. Een brochure, websitebeschrijving, demonstratie, planning of toekomstige functie is geen leveringsbelofte, tenzij zij uitdrukkelijk als bindende individuele afspraak is aanvaard.

Artikel 5 — Totstandkoming en elektronische aanvaarding

5.1. De standaardovereenkomst komt pas tot stand nadat een bevoegde Aanvaarder:

- a. deze Algemene Voorwaarden actief aanvaardt;
- b. de Gebruiksvoorwaarden afzonderlijk actief aanvaardt;
- c. afzonderlijk verklaart bevoegd te zijn om de geïdentificeerde Klant te binden;
- d. afzonderlijk bevestigt dat de toepasselijke privacy-informatie vóór de registratie beschikbaar was, zonder dat deze bevestiging toestemming of contractuele aanvaarding van de Privacyverklaring vormt; en
- e. BelgoBase de volledige registratie heeft bevestigd en de Licentie beschikbaar stelt.

5.2. Alle keuzes staan standaard uit. Installatie, tijdsverloop, stilte, verder gebruik, een update, het sluiten van een venster of een mislukte verbinding geldt niet als aanvaarding.

5.3. Vóór de aanvaarding krijgt de Aanvaarder:

- a. de volledige tekst van elk document;
- b. document-ID, titel, versie en SHA-256-hash;
- c. een mogelijkheid om ieder document duurzaam op te slaan en te reproduceren;
- d. zicht op de technische stappen; en
- e. een mogelijkheid om klant-, Aanvaarder-, Gebruiker- en invoerfouten te controleren en te corrigeren.

5.4. Het Acceptatierecord onderscheidt ten minste de Klant, de Aanvaarder en diens bevoegdheidsverklaring, de benoemde Gebruiker, de Licentie en het Toestel. Het koppelt deze rollen aan de exacte verklaringen, document-ID's, titels, versies en hashes, de relevante softwarecontext, de UTC-tijd en het ontvangstbewijs-ID.

5.5. Een onvolledige of niet-bevestigde registratie activeert de Dienst niet. De technische integriteits- en foutvoorwaarden staan in de toepasselijke acceptatiespecificatie en beperken het recht op tegenbewijs niet.

5.6. Na succesvolle registratie ontvangt de Klant een duurzaam bewaarbaar ontvangstbewijs of een gelijkwaardige downloadmogelijkheid. Het ontvangstbewijs vermeldt de toepasselijke documentversies en hashes, maar geen wachtwoord, geheime sleutel of onnodige volledige productinhoud.

5.7. Het Acceptatierecord en ontvangstbewijs zijn weerlegbaar bewijs. Zij sluiten tegenbewijs over identiteit, bevoegdheid, inhoud, integriteit of technische fouten niet uit en gelden niet door loutere contracttekst als een gekwalificeerde elektronische handtekening.

5.8. Een afzonderlijk ondertekende overeenkomst kan de standaardflow alleen vervangen wanneer zij dat uitdrukkelijk bepaalt. Technische toegang blijft afhankelijk van geldige licentie- en beveiligingsvereisten.

Artikel 6 — Omschrijving en professionele begrenzing van de Dienst

6.1. BelgoBase ondersteunt het zoeken, filteren, selecteren, analyseren en normaal exporteren van Bedrijfsinformatie voor interne zakelijke analyse en rechtmatige professionele activiteiten.

6.2. Alleen functies die in de gebruikte ondersteunde versie werkelijk beschikbaar zijn, behoren tot de Dienst. Een roadmap of niet-geactiveerde functie schept geen leveringsplicht.

6.3. BelgoBase levert een middelenverbintenis en betracht redelijke professionele zorg. Zij garandeert niet dat iedere onderneming, gebeurtenis, bron of variabele aanwezig, foutloos of onmiddellijk actueel is.

6.4. Broninformatie kan onvolledig, historisch, vertraagd, dubbelzinnig of later gecorrigeerd zijn. De Klant verifieert informatie bij de authentieke bron vóór een beslissing met belangrijke juridische, financiële, krediet-, sanctie-, tewerkstellings- of reputatiegevolgen.

6.5. Zichtbaarheid of exporteerbaarheid betekent niet dat ieder gegeven voor directe marketing, wederverstrekking of ieder ander doel mag worden gebruikt. Bronvermeldingen, peildata en toepasselijke gebruiksbeperkingen blijven behouden.

6.6. BelgoBase stelt een bron of functie uitsluitend beschikbaar voor zover en zolang zij over de noodzakelijke verkrijgings-, verwerkings-, hergebruiks- en verstrekkingen rechten beschikt. De overeenkomst creëert geen ontbrekend bronrecht.

6.7. De Klant verkrijgt geen rechtstreeks account, abonnement, API-recht, licentie, toegangsmiddel of ondersteuning bij KBO, NBB of een andere Bronhouder. BelgoBase maakt een bronfunctie alleen beschikbaar binnen de rechten die voor het concrete bronproduct, de betrokken velden, de functie en het gebruik aantoonbaar gelden. Het Bron- en Gebruiksschema bepaalt welke weergave, selectie, Export, bewaring, verstrekking en prospectie zijn toegestaan. Technische beschikbaarheid verruimt die rechten niet.

6.8. Wanneer een Bronhouder zijn gegevens, voorwaarden, technieken of rechten wijzigt, mag BelgoBase de betrokken functie proportioneel aanpassen, beperken of stopzetten. Een materiële contractwijziging volgt de daarvoor geldende nieuwe-aanvaardingsprocedure.

6.9. Een zichtbare ingebouwde AI-functie kan de Gebruiker helpen bij het formuleren of structureren van een zoekopdracht of voorstel. Zij vervangt geen menselijke beoordeling, verricht geen besluit namens de Klant en vormt geen toezegging over juistheid, volledigheid, beschikbaarheid of geschiktheid van haar output. De concrete gegevensstroom, eventuele externe dienstverlener en privacyinformatie moeten vóór gebruik in de toepasselijke definitieve documenten feitelijk juist zijn beschreven.

Artikel 7 — Gratis Gebruiksfase

7.1. De standaardtoegang begint gratis en kent geen vooraf gegarandeerde minimumduur.

7.2. De Gratis Gebruiksfase veroorzaakt nooit automatisch een prijs, factuur, schuld, minimumafname, automatische verlenging of betalingsverplichting.

7.3. Geen vergoeding ontstaat door tijdsverloop, stilte, installatie, een update, verder gebruik, het niet verwijderen van software of het ontvangen van een prijsvoorstel.

7.4. BelgoBase rekent geen vergoeding met terugwerkende kracht aan voor gebruik dat als gratis werd aangeboden.

7.5. BelgoBase kan de Gratis Gebruiksfase Schriftelijk beëindigen. Daardoor ontstaat geen niet-aanvaarde prijs of opzegvergoeding. Dwingende rechten over gegevens, bewijs of veilige exit blijven behouden.

Artikel 8 — Betaalde Voortzetting

8.1. Betaalde Voortzetting ontstaat uitsluitend na voorafgaande actieve Schriftelijke instemming van een bevoegde Aanvaarder.

8.2. Het voorstel vermeldt minstens:

- a. de Klant;
- b. prijs en valuta;
- c. toepasselijke btw-behandeling voor zover gekend;
- d. facturatieperiode en frequentie;
- e. startdatum;
- f. betaaltermijn;
- g. inbegrepen licenties en wezenlijke scope;
- h. de toepasselijke Contractdocumenten; en
- i. iedere specifiek overeengekomen afwijking.

8.3. De prijsaanvaarding vult de bestaande overeenkomst aan. Zij voert geen minimumduur, opzegtermijn of opzegvergoeding in.

8.4. Stilte, verder gebruik, een interesseverklaring, een vooraf aangevinkt vak of een algemene bestelreferentie geldt niet als prijsaanvaarding.

8.5. Een nieuwe of hogere prijs vereist opnieuw actieve Schriftelijke instemming en werkt nooit met terugwerkende kracht.

8.6. Facturatie start niet vóór de aanvaarde startdatum. Bij onmiddellijke beëindiging wordt een vooruitbetaalde ongebruikte periode pro rata gecrediteerd of terugbetaald, behalve voor reeds volledig geleverde afzonderlijke prestaties.

8.7. De prijsaanvaarding krijgt een afzonderlijk duurzaam bewijs dat de concrete prijs, startdatum en facturatievoorwaarden bevat.

8.8. Indien BelgoBase afzonderlijk AI-tegoed aanbiedt, ontstaat dat tegoed uitsluitend na handmatige betaling en voorafgaande actieve schriftelijke aanvaarding van het concrete aanbod. Dat aanbod vermeldt minstens het eurobedrag, de btw-behandeling, de hoeveelheid of meetmethode van het tegoed, de toepasselijke AI-functie, de eventuele geldigheidsduur, de behandeling bij mislukte of afgebroken oproepen en het saldo bij beëindiging. Zonder zo'n individueel aanbod ontstaat geen betaalplicht, automatische herlading, automatische verlenging of verborgen verbruiksvergoeding.

Artikel 9 — Eén benoemde Gebruiker en één Toestel

9.1. De standaardlicentie geldt voor één benoemde Gebruiker op één geregistreerd Toestel.

9.2. De Gebruiker gebruikt de toegang persoonlijk. Licenties, activatiemiddelen, sessies en toesteltoegang mogen niet worden gedeeld.

9.3. Vervanging van Gebruiker of Toestel wordt aangevraagd via security@belgobase.be. BelgoBase mag proportionele verificatie vragen en de oude registratie intrekken bij activering van de vervanging.

9.4. Herinstallatie, hardwarewijziging, virtuele machine, gedeelde werkplek of externe sessie creëert geen automatisch recht op een tweede registratie.

9.5. Een bevoegde IT-beheerder mag tijdelijk helpen met installatie, onderhoud of incidentoplossing, onder verantwoordelijkheid van de Klant en zonder zelfstandig inhoudelijk gebruik.

9.6. Extra Gebruikers of Toestellen vereisen een afzonderlijke Schriftelijke bevestiging en, indien van toepassing, een vooraf aanvaarde prijs.

Artikel 10 — Duur en onmiddellijke beëindiging

10.1. De overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten.

10.2. Iedere Partij mag de overeenkomst op ieder moment Schriftelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder motivering, opzegtermijn of opzegvergoeding.

10.3. De Klant beëindigt via legal@belgobase.be of een aantoonbaar daarvoor aangeboden accountfunctie. BelgoBase gebruikt het geregistreerde zakelijke contactadres van de Klant.

10.4. De beëindiging is geldig zodra de geadresseerde er redelijk toegang toe heeft. Een ontvangstbevestiging ondersteunt het bewijs, maar is geen geldigheidsvoorwaarde wanneer ontvangst anders wordt aangetoond.

10.5. Praktisch overleg over gegevens, toegang, facturatie of beveiliging schort de onmiddellijke beëindiging niet op.

10.6. BelgoBase mag toegang onmiddellijk beperken wanneer dit redelijk noodzakelijk is wegens een ernstig beveiligingsrisico, vermoed misbruik, wettelijke verplichting, sanctie- of exportregel, ontbrekend bronrecht of wezenlijke contractbreuk.

10.7. Wanneer aard en ernst dit toelaten, deelt BelgoBase de reden mee en geeft zij een proportionele herstelkans. Dit is niet vereist wanneer voorafgaande informatie het risico wezenlijk zou vergroten of wettelijk verboden is.

10.8. Betaling van reeds verschuldigde bedragen, bewijs, vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, wettig gebruik van bestaande Exports en geschillenregeling blijven gelden voor zover hun aard dat vereist.

Artikel 11 — Dwingende overstap-, retrieval- en verwijderingsrechten

11.1. Indien en voor zover hoofdstuk VI van Verordening (EU) 2023/2854 of een andere dwingende regeling op de Dienst van toepassing is, blijven de daaruit voortvloeiende overstap-, retrieval-, continuïteits-, informatie- en verwijderingsrechten volledig behouden.

11.2. Een toepasselijke en afzonderlijk geactiveerde Switching & Exit-bijlage bepaalt de praktische procedure, gegevenscategorieën, formaten, overgang, ondersteuning, ophaalperiode, kosten en verwijdering. Bij strijdigheid over dat onderwerp heeft dwingend recht en daarna die bijzondere bijlage voorrang.

11.3. De onmiddellijke commerciële beëindiging blijft mogelijk. Alleen de verplichtingen die wettelijk noodzakelijk zijn voor beveiliging, continuïteit, overdracht, retrieval, bewijs of verwijdering blijven gedurende de vereiste periode gelden.

11.4. Geen overstap- of retrievalrecht verruimt rechten op persoonsgegevens, Broninformatie, software, bedrijfsgeheimen, beveiligingsmateriaal of rechten van derden buiten wat dwingend recht voorschrijft.

Artikel 12 — Gevolgen van beëindiging

12.1. Vanaf de effectieve beëindiging vervalt het recht op nieuwe toegang, zoekopdrachten, updates en Exports. BelgoBase mag de licentie en toestelregistratie deactiveren.

12.2. De Klant verwijdert de software en niet-langer-toegestane lokale databankkopieën binnen een redelijke termijn, behalve voor zover dwingend recht of een concrete bewijs- of beveiligingsnoodzaak bewaring toestaat.

12.3. Rechtmatig aangemaakte Exports mogen worden bewaard voor het oorspronkelijke, gedocumenteerde en wettige doel zolang de gegevens noodzakelijk, voldoende actueel en rechtmatig verwerkt blijven.

12.4. Exports mogen na beëindiging niet worden gebruikt als vervangende BelgoBase-databank, door ongeoorloofde extractie worden bijgewerkt of als databankdienst aan derden worden geëxploiteerd.

12.5. De Klant blijft verantwoordelijk voor correctie, bezwaar, verwijdering, toegangsbeveiliging en wettelijke bewaring binnen zijn eigen Exports en systemen.

12.6. BelgoBase bewaart contract-, licentie-, beveiligings- en bewijsgegevens uitsluitend zolang een rechtsgrond, doel of wettelijke verplichting dat rechtvaardigt, zoals nader beschreven in de Privacyverklaring.

12.7. Beëindiging geeft geen recht op broncode, interne modellen, onderliggende databankstructuren, bronaccounts of rechten van Bronhouders, behoudens een dwingend recht dat uitdrukkelijk anders bepaalt.

Artikel 13 — Verplichtingen en rechtmatig gebruik

13.1. De Klant:

- a. verstrekt juiste klant-, contact-, gebruiker- en toestelgegevens;
- b. beperkt toegang tot bevoegde personen;
- c. beveiligt het Toestel, de mailbox, toegangsmiddelen en Exports;
- d. gebruikt de Dienst overeenkomstig de Contractdocumenten en toepasselijke wetgeving;
- e. verifieert kritieke informatie bij de authentieke bron;
- f. meldt verlies, compromittering, vermoed misbruik en relevante fouten zonder onredelijke vertraging; en
- g. werkt proportioneel mee aan een noodzakelijk beveiligings- of misbruikonderzoek.

13.2. De Klant bepaalt zelfstandig of zijn selectie, prospectie, communicatie, rechtsgrond, bezwaarafhandeling en verdere besluitvorming rechtmatig zijn.

13.3. Bron- of persoonsgegevens waarvoor een directe-marketingverbod of andere doelbeperking geldt, mogen niet door een algemeen prospectiedoel worden herbestemd.

13.4. De Klant gebruikt de Dienst niet als uitsluitend of beslissend middel voor een beslissing met rechtsgevolgen of vergelijkbaar aanzienlijke gevolgen voor een natuurlijke persoon.

13.5. De Klant stuurt geen wachtwoorden, geheime sleutels, volledige gevoelige Exports of onnodige persoonsgegevens via gewone e-mail.

13.6. De Klant is verantwoordelijk voor handelingen van de Gebruiker en voor toegang die hij in strijd met de overeenkomst verleent, onverminderd zijn recht om overmacht of ontbreken van toerekenbaarheid aan te tonen.

13.7. Gedetailleerde verboden, waaronder accountdeling, geautomatiseerde extractie, omzeiling, schadelijke code en databankreconstructie, staan in de afzonderlijk aanvaarde Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 14 — Exports en verantwoordelijkheid van de Klant

14.1. De Klant mag via de zichtbare productfunctie normale Exports maken voor eigen interne bedrijfsanalyse en rechtmatige professionele doeleinden.

14.2. Een Export verleent geen ruimer bron-, privacy-, auteurs-, databank- of hergebruiksrecht dan voor de betrokken informatie daadwerkelijk geldt.

14.3. De Klant wordt in beginsel zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor zijn selectie, lokale opslag, verrijking, communicatie, verdere verspreiding en besluitvorming.

14.4. De Klant beveiligt lokale Exportbestanden passend bij inhoud en risico. BelgoBase garandeert geen encryptie van bestanden die de Klant zelf lokaal opslaat.

14.5. Zichtbare exportlimieten, aantallen en snelheidsgrenzen maken deel uit van Normaal Gebruik. Opsplitsing, accountcombinatie of automatisering om die grenzen te omzeilen is verboden.

14.6. Wettelijke dataportabiliteit of overstap wordt uitsluitend geregeld volgens artikel 11 en mag niet worden verward met de normale productexport.

Artikel 15 — Bronnen, bronrechten en actualiteit

15.1. Bedrijfsinformatie kan afkomstig zijn uit officiële registers, openbare publicaties, contractuele diensten en eigen rechtmatige structurering of afleiding.

15.2. BelgoBase claimt geen exclusief recht op feiten of officiële gegevens die niet voor bescherming in aanmerking komen.

15.3. Beschermd selectie, controle, structurering, verrijking, presentatie en databankinvesteringen van BelgoBase of haar licentiegevers blijven voorbehouden voor zover de wettelijke beschermingsvoorwaarden vervuld zijn.

15.4. De Klant verwijdt geen bronvermelding, peildatum, waarschuwing of gebruiksbeperking die noodzakelijk is voor correct begrip of rechtmatig gebruik.

15.5. BelgoBase presenteert zichzelf niet als authentieke KBO-, NBB- of andere overheidsbron. De Klant doet dat evenmin.

15.6. Geen bron, veld of export wordt commercieel geactiveerd zonder voldoende bewijs dat BelgoBase die informatie mag verkrijgen, verwerken, presenteren en aan klanten verstrekken.

15.7. Wijziging of verlies van bronrechten kan onmiddellijke beperking of stopzetting rechtvaardigen zonder dat een niet-aanvaarde vervangende dienst of schadegarantie ontstaat.

Artikel 16 — Gegevensbeschermingsrollen

16.1. BelgoBase is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke wanneer zij doeleinden en essentiële middelen bepaalt voor onder meer contract-, licentie-, toestel-, product-, bron-, beveiligings-, support- en bewijsverwerking.

16.2. De Klant is in beginsel zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor zijn selectie, Export, opslag, verrijking, prospectie, contactname en verdere besluitvorming.

16.3. Deze overeenkomst maakt BelgoBase niet automatisch verwerker van de Klant en maakt Partijen niet automatisch gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

16.4. Wanneer een concrete functie inhoudt dat BelgoBase uitsluitend volgens gedocumenteerde klantinstructies verwerkt, sluiten Partijen vóór activering een passende verwerkersovereenkomst.

16.5. Wanneer Partijen werkelijk gezamenlijk doeleinden en essentiële middelen bepalen, wordt vóór die verwerking een passende regeling voor gezamenlijke verantwoordelijkheid vastgesteld.

16.6. KBO, NBB en andere Bronhouders worden niet als verwerkers van BelgoBase voorgesteld zonder feitelijke en juridische grond.

16.7. Iedere Partij blijft verantwoordelijk voor haar eigen rechtsgronden, transparantie, rechtenafhandeling, beveiliging, bewaartermijnen en internationale doorgiften.

16.8. De Privacyverklaring beschrijft de verwerking door BelgoBase en vormt geen universele toestemming voor verwerking door BelgoBase of de Klant.

Artikel 17 — Vertrouwelijkheid

17.1. Iedere Partij beschermt niet-openbare informatie van de andere Partij met redelijke zorg en gebruikt die uitsluitend voor de overeenkomst.

17.2. De verplichting geldt niet voor informatie die aantoonbaar reeds rechtmatig bekend was, onafhankelijk werd ontwikkeld, rechtmatig van een derde kwam of zonder contractbreuk openbaar werd.

17.3. Verplichte bekendmaking op grond van wet of bindend bevel blijft toegestaan. De ontvangende Partij informeert de andere vooraf voor zover wettelijk mogelijk en beperkt de bekendmaking tot het noodzakelijke.

17.4. Delen met medewerkers en professionele adviseurs is toegestaan wanneer zij de informatie redelijk nodig hebben en aan passende vertrouwelijkheid gebonden zijn.

17.5. Persoonsgegevens en beveiligingsinformatie blijven daarnaast onderworpen aan hun eigen wettelijke en contractuele beschermingsregels.

Artikel 18 — Intellectuele eigendom en databankrechten

18.1. Software, broncode, interface, documentatie, merken, eigen teksten, selectiestructuren, modellen en beschermde databankelementen blijven eigendom van BelgoBase of haar licentiegevers.

18.2. De licentie draagt geen eigendomsrecht over en staat geen verkoop, verhuur, sublicentie, openbaarmaking of commerciële afgeleide dienst toe.

18.3. Het systematisch opvragen, overnemen of combineren van resultaten om de gehele databank of een wezenlijk deel ervan te reconstrueren is verboden.

18.4. Herhaalde extractie van op zichzelf beperkte delen is eveneens verboden wanneer zij strijdig is met Normaal Gebruik of de normale exploitatie van een beschermde databank schaadt.

18.5. Dwingende wettelijke rechten voor noodzakelijk gebruik, back-up, observatie, studie, testen of interoperabiliteit blijven behouden binnen hun wettelijke voorwaarden.

18.6. Waar redelijk vraagt de Klant noodzakelijke interoperabiliteitsinformatie eerst aan BelgoBase.

18.7. BelgoBase mag vrijwillige feedback kosteloos gebruiken voor verbetering, zonder vertrouwelijke informatie openbaar te maken of vooraf bestaande rechten van de Klant over te nemen.

Artikel 19 — Support, onderhoud en updates

19.1. Support en beveiligingsmeldingen verlopen via security@belgobase.be. Een dringende beveiligingsmelding vermeldt duidelijk BEVEILIGING.

19.2. Tenzij afzonderlijk Schriftelijk overeengekomen geldt geen gegarandeerde openings-, reactie-, herstel- of oplostijd en geen Service Level Agreement.

19.3. BelgoBase behandelt meldingen volgens redelijke inspanning, ernst, risico en beschikbare middelen.

19.4. BelgoBase mag beveiligingsupdates, foutcorrecties, compatibiliteitswijzigingen en bronupdates uitbrengen.

19.5. De Klant installeert een verplicht gestelde beveiligings- of compatibiliteitsupdate binnen de meegedeelde redelijke termijn.

19.6. BelgoBase mag een aantoonbaar onveilige, corrupte of incompatibele versie proportioneel blokkeren.

19.7. Software-, installer-, build- en updatenummers staan los van juridische documentversies, maar worden in het Acceptatierecord aan elkaar gekoppeld.

Artikel 20 — Beschikbaarheid en onderhoud

20.1. BelgoBase levert de Dienst volgens een middelenverbintenis en garandeert geen permanente, foutloze of overall beschikbare werking.

20.2. Beschikbaarheid kan worden beïnvloed door internet, het Toestel, hosting, onderhoud, beveiliging, Bronhouders en omstandigheden buiten de redelijke controle van BelgoBase.

20.3. Gepland onderhoud wordt waar redelijk vooraf meegedeeld. Dringend beveiligings-, herstel- of nalevingswerk mag zonder voorafgaande melding plaatsvinden.

20.4. Specifieke beschikbaarheids-, responstijd-, herstel- of beveiligingsgaranties gelden alleen wanneer zij uitdrukkelijk in de individuele bestelling of een toepasselijke bijzondere bijlage zijn opgenomen.

20.5. Een materiële duurzame beperking van de kernfunctie volgt artikel 28. Het onmiddellijke beëindigingsrecht van de Klant blijft steeds bestaan.

Artikel 21 — Beveiliging, controle en opschorting

21.1. BelgoBase gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen in verhouding tot aard, stand van techniek, kosten en risico van de bewezen verwerking.

21.2. Redelijke licentie-, integriteits-, quota-, audit- en misbruikcontroles zijn toegestaan voor beveiliging en dienstverlening.

21.3. Controle is niet bedoeld om routinematig wachtwoorden, volledige zoekinhoud of volledige Exports te verzamelen.

21.4. Een sessie, Toestel of licentie mag tijdelijk worden geblokkeerd bij een redelijk vermoeden van accountdeling, geautomatiseerde extractie, integriteitsmanipulatie, schadelijke code of ongeoorloofde toegang.

21.5. De Klant kan een blokkering via security@belgobase.be laten onderzoeken. Toegang wordt hersteld wanneer de reden is weggenomen en de overeenkomst nog geldt.

Artikel 22 — Dienstverleners en doorgiften

22.1. BelgoBase mag zorgvuldig gekozen dienstverleners gebruiken voor noodzakelijke hosting, communicatie, beveiliging, ondersteuning, boekhouding en distributie.

22.2. BelgoBase blijft verantwoordelijk voor haar eigen contractuele verplichtingen en sluit waar vereist passende verwerkers- en doorgifteafspraken.

22.3. BelgoBase verstrekt in de Privacyverklaring de wettelijk vereiste informatie over ontvangers of categorieën van ontvangers en over toepasselijke internationale doorgiften.

22.4. Deze voorwaarden bevatten geen garantie dat iedere verwerking uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte plaatsvindt. Iedere doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land is onderworpen aan hoofdstuk V AVG en de toepasselijke transparantieplichtingen.

22.5. Geen echte klant- of productiegegevens worden aan een nieuwe dienstverlener toevertrouwd voordat diens rol, gegevensscope, contract, beveiliging en eventuele doorgifte passend zijn beoordeeld.

Artikel 23 — Facturatie en betaling

23.1. Alleen een overeenkomstig artikel 8 aanvaarde vergoeding mag worden gefactureerd.

23.2. Facturen volgen de aanvaarde prijs, periode, startdatum, belastingbehandeling en betaaltermijn.

23.3. Er vindt geen automatische domiciliëring, kaartdebitering of andere automatische afhouding plaats zonder afzonderlijk geldig mandaat.

23.4. De Klant meldt een concrete factuurbetwisting zonder onredelijke vertraging. Een laattijdige melding maakt een inhoudelijk gegronde betwisting niet automatisch onmogelijk.

23.5. Het onbetwiste deel blijft betaalbaar. BelgoBase onderzoekt het betwiste deel en corrigeert een bewezen fout.

23.6. Bij laattijdige betaling gelden uitsluitend de wettelijke gevolgen of vooraf uitdrukkelijk aanvaarde, proportionele voorwaarden. Geen niet-aanvaarde forfaitaire kost wordt toegevoegd.

23.7. Beëindiging doet alleen bedragen verschuldigd tot de effectieve beëindigingsdatum voortbestaan, met toepassing van de pro-rataregeling van artikel 8.6.

Artikel 24 — Verklaringen en beperkte garanties

24.1. BelgoBase betracht redelijke professionele zorg en streeft ernaar de Dienst in wezenlijke overeenstemming met de actuele documentatie te leveren.

24.2. BelgoBase garandeert niet dat de Dienst geschikt is voor ieder bijzonder doel, iedere bron beschikbaar blijft of ieder gegeven volledig en actueel is.

24.3. De Klant kiest zelfstandig zoekcriteria, interpretatie, communicatie en beslissingen.

24.4. Geen bepaling sluit aansprakelijkheid uit voor een eigen toerekenbare fout binnen artikel 25.

Artikel 25 — Aansprakelijkheid

25.1. Iedere Partij is aansprakelijk voor schade die door haar toerekenbare contractuele of buitencontractuele fout rechtstreeks wordt veroorzaakt.

25.2. Behoudens artikel 25.6 is BelgoBase uitsluitend aansprakelijk voor bewezen, redelijk voorzienbare rechtstreekse schade.

25.3. De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van BelgoBase voor hetzelfde of een samenhangend feitencomplex is beperkt tot het hoogste van:

- a. 5.000 euro; of
- b. de nettovergoedingen die de Klant in de twaalf maanden vóór het eerste schadeveroorzakende feit daadwerkelijk betaalde.

25.4. Voor zover wettelijk toegestaan geldt dit plafond gezamenlijk voor contractuele en buitencontractuele vorderingen. Het wordt niet vermenigvuldigd door het aantal fouten, rechtsgronden, Gebruikers of benadeelden uit hetzelfde feitencomplex.

25.5. Behoudens artikel 25.6 is BelgoBase niet aansprakelijk voor indirecte schade, winst- of omzetderving, gemiste besparingen of kansen, goodwillverlies of schade door een beslissing die zonder vereiste bronverificatie werd genomen. Redelijke noodzakelijke beperkingskosten worden niet enkel door hun benaming als indirect uitgesloten.

25.6. Geen uitsluiting of plafond geldt voor:

- a. bedrog of opzettelijke fout van BelgoBase of een persoon voor wie zij instaat;
- b. zware fout van BelgoBase of een persoon voor wie zij instaat;
- c. een fout begaan met het opzet schade te veroorzaken;
- d. overlijden of aantasting van fysieke of psychische integriteit;
- e. niet-uitvoering van een essentiële verbintenis wanneer de beperking de overeenkomst uitholt; of
- f. aansprakelijkheid of rechten die dwingend recht niet laat beperken, waaronder de dwingende rechten van betrokkenen uit artikel 82 AVG.

25.7. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen werknemers, bestuurders, opdrachtnemers en andere hulppersonen dezelfde contractuele verweermiddelen en beperkingen invoeren. De uitzonderingen van artikel 25.6 blijven volledig gelden.

25.8. De Klant beperkt voorzienbare schade en meldt een schadegeval zonder onredelijke vertraging. Laattijdigheid vermindert rechten alleen voor aantoonbaar bijkomend schade- of bewijsnadeel.

25.9. Gratis gebruik verlaagt het plafond niet onder 5.000 euro. Een hogere individuele dekking kan alleen uitdrukkelijk Schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 26 — Aanspraken van derden door klantgebruik

26.1. De Klant staat in voor concrete aanspraken die rechtstreeks voortvloeien uit zijn aantoonbaar onrechtmatige prospectie, verspreiding, accountdeling, databankreconstructie of andere schending van de Contractdocumenten.

26.2. BelgoBase informeert de Klant zonder onredelijke vertraging, laat hem redelijk deelnemen aan het verweer en legt zonder zijn voorafgaande instemming geen niet-geldelijke verplichting aan hem op.

26.3. De verplichting geldt niet voor zover de aanspraak door een eigen fout van BelgoBase of door verplicht voorgeschreven onrechtmatig materiaal is veroorzaakt.

26.4. Alleen redelijke, noodzakelijke en aantoonbare kosten zijn vergoedbaar. Dit artikel schept geen onbeperkte forfaitaire vrijwaring.

26.5. Dit artikel schept geen risicoaansprakelijkheid en geeft geen recht op dubbele vergoeding. De verplichting van de Klant wordt evenredig verminderd voor zover een eigen fout van BelgoBase tot de aanspraak of schade heeft bijgedragen.

Artikel 27 — Overmacht

27.1. Een Partij is niet aansprakelijk voor niet-uitvoering die rechtstreeks voortvloeit uit een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis buiten haar redelijke controle en uitvoering werkelijk onmogelijk maakt.

27.2. De getroffen Partij meldt oorzaak en gevolgen zodra redelijk mogelijk en beperkt de gevolgen.

27.3. Betalingsonmacht, onvoldoende middelen of een voorzienbaar capaciteitstekort is op zichzelf geen overmacht.

27.4. Het recht van iedere Partij om onmiddellijk te beëindigen blijft bestaan. Voor niet-geleverde vooruitbetaalde perioden geldt de pro-rataregeling.

Artikel 28 — Wijziging van prijs, voorwaarden en Dienst

28.1. Een nieuwe of hogere prijs vereist altijd afzonderlijke actieve Schriftelijke instemming.

28.2. Een wijziging is materieel wanneer zij onder meer een nieuwe betaling, ruimer persoonsgegevensgebruik, wezenlijk zwaardere klantplicht, lagere aansprakelijkheidsbescherming, beperktere licentie of ander toegestaan hoofddoel invoert.

28.3. Een materiële wijziging wordt vooraf duurzaam beschikbaar gemaakt en vereist nieuwe actieve aanvaarding. Stilte of louter verder gebruik volstaat niet.

28.4. Taalcorrecties, verduidelijkingen en niet-materiële technische of beveiligingsaanpassingen kunnen zonder nieuwe aanvaarding, maar krijgen een traceerbare versie en hash wanneer documentbytes wijzigen.

28.5. De Klant kan een materiële wijziging weigeren en onmiddellijk kosteloos beëindigen. Zonder vereiste aanvaarding mag BelgoBase toegang tot de gewijzigde Dienst stopzetten.

28.6. Een dringende technische maatregel ter bescherming van wet, bronrechten of beveiliging is niet automatisch een contractwijziging. Wordt de contractuele positie materieel gewijzigd, dan geldt alsnog dit artikel.

28.7. Geen wijziging werkt met terugwerkende kracht.

Artikel 29 — Elektronische records, correcties en bewijs

29.1. BelgoBase mag beperkte records bijhouden over Klant, Gebruiker, licentie, Toestel, softwarecontext, documentversies, hashes, tijd, verklaringen en resultaat.

29.2. Supportrecords worden beperkt tot noodzakelijke identificatie, versie-, functie-, fout- en correlatiegegevens. Wachtwoorden, geheime sleutels, volledige zoekopdrachten en volledige Exports zijn geen normaal supportrecord.

29.3. Records dienen voor contractbewijs, licentiebeheer, beveiliging, foutopsporing, support en rechtsvorderingen overeenkomstig de Privacyverklaring.

29.4. Elektronische records, ontvangstbewijzen en e-mails zijn toegelaten bewijsmiddelen volgens het toepasselijke recht, maar zijn niet onweerlegbaar of het enige toegestane bewijs.

29.5. Een correctie overschrijft een historisch Acceptatierecord niet. Zij wordt als nieuw, gekoppeld record toegevoegd met reden, tijd en verantwoordelijke actor.

29.6. Een hashverschil betekent dat niet dezelfde documentbytes zijn bewezen. De gewijzigde tekst kan niet onder de oude aanvaarding worden geschoven.

29.7. De Klant moet zijn aanvaarde documenten en ontvangstbewijs via een bewezen productfunctie of op redelijk verzoek duurzaam kunnen verkrijgen.

Artikel 30 — Overdracht en rechtsopvolging

30.1. De Klant mag overeenkomst, licentie of toegang niet overdragen zonder voorafgaande Schriftelijke instemming.

30.2. BelgoBase mag de overeenkomst overdragen bij reorganisatie, rechtsopvolging of overdracht van de BelgoBase-activiteit wanneer de nieuwe partij de relevante verplichtingen overneemt.

30.3. De Klant wordt vooraf of zonder onredelijke vertraging geïnformeerd.

30.4. Overdracht bindt de Klant niet stilzwijgend aan een nieuwe prijs of materieel nadeliger Contractdocumenten.

Artikel 31 — Kennisgevingen

31.1. Contractuele kennisgevingen zijn Schriftelijk en identificeren afzender, Klant en onderwerp voldoende.

31.2. Beëindiging, prijsaanvaarding en materiële wijzigingen verlopen via de overeengekomen zakelijke adressen of een duurzaam bewaarbare accountomgeving.

31.3. Een vluchtige melding in de software vervangt geen Schriftelijke kennisgeving wanneer zij niet duurzaam kan worden bewaard.

31.4. Een e-mail wordt geacht ontvangen te zijn wanneer zij toegankelijk is in de aangewezen mailbox, behoudens foutmelding of tegenbewijs.

31.5. Operationele beveiligingsmeldingen mogen via het snelste passende kanaal worden aangevuld, maar een contractuele wijziging volgt steeds de voorgeschreven procedure.

Artikel 32 — Toepasselijk recht en geschillen

32.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

32.2. Deze rechtskeuze sluit geen rechtstreeks toepasselijk of dwingend Belgisch, Europees of ander recht uit dat volgens de toepasselijke verwijzingsregels niet contractueel kan worden afgeweken.

32.3. Partijen proberen een geschil eerst via legal@belgobase.be te verduidelijken en voeren redelijk overleg.

32.4. Dit overleg verhindert geen tijdige bewarende, dringende of voorlopige maatregel.

32.5. Geschillen behoren tot de bevoegdheid van de volgens Belgisch en toepasselijk Europees gerechtelijk recht bevoegde Belgische rechtbank, behoudens dwingend bevoegde rechter of latere uitdrukkelijke geldige forumafpraak.

32.6. Deze voorwaarden leggen geen verplichte arbitrage of afstand van rechtsmiddelen op.

Artikel 33 — Slotbepalingen en documenthiërarchie

33.1. De documenthiërarchie van artikel 4 geldt voor de volledige overeenkomst. Een supportbericht, technische instructie, factuurtekst of interface-element kan een hoger gerangschikt document niet stilzwijgend wijzigen.

33.2. Is een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar, dan blijven de overige bepalingen gelden. De betrokken bepaling wordt uitsluitend zover nodig aangepast om haar evenwichtige en wettige doel zo dicht mogelijk te behouden.

33.3. Het niet onmiddellijk uitoefenen van een recht is geen afstand. Afstand is alleen geldig wanneer zij Schriftelijk en specifiek is.

33.4. De overeenkomst schept geen vennootschap, arbeidsovereenkomst, exclusiviteit, lastgeving of algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

33.5. Kopjes en samenvattingen dienen voor leesbaarheid. Bij verschil geldt de volledige artikelsgewijze tekst.

33.6. De Nederlandstalige versie is bindend. Een vertaling dient uitsluitend als hulp, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

33.7. Een individuele afwijking wijzigt alleen de onderwerpen die zij uitdrukkelijk regelt. De overige Contractdocumenten blijven gelden.

Artikel 34 — Versie, hash, aanvaarding en blijvende raadpleegbaarheid

34.1. Deze tekst is **BelgoBase Algemene Voorwaarden B2B versie 1.2**, met document-ID BB-AV-B2B-NL-1.2 en contractset-ID belgobase-b2b-commercial-1.2.

34.2. Het toepasselijke manifest en ontvangstbewijs identificeren de exact aangeboden en aanvaarde documentbytes met hun SHA-256-hash. Een hash bewijst de byte-identiteit, maar niet op zichzelf bevoegdheid, begrip of geldige wilsuiting.

34.3. Iedere inhoudelijke wijziging na vastlegging van de documentbytes krijgt een nieuwe versie en hash. Historische bytes worden niet onder hetzelfde versienummer vervangen.

34.4. Software-, installer-, build- en updatenummers blijven afzonderlijke identificaties. Het Acceptatierecord koppelt de werkelijke softwarecontext aan de exact aanvaarde documentversies.

34.5. Deze voorwaarden gelden voor een Klant pas vanaf de actieve aanvaarding van de toepasselijke versie en hebben geen terugwerkende kracht.

34.6. Materieel gewijzigde voorwaarden vereisen een nieuwe actieve aanvaarding overeenkomstig artikel 28.

34.7. BelgoBase bewaart de historisch aanvaarde documentbytes en stelt ze gedurende de overeenkomst en een redelijke bewijsperiode duurzaam beschikbaar, behoudens een langere wettelijke bewaarplicht.